SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1017446 - SP (2025/0248744-9)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO	:	GABRIEL DE SOUZA ALVES (PRESO)
ADVOGADO	:	LUCAS MATOS E SILVA - SP461306
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS*. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA PELA QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS INDICATIVAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TONÉIS ENTERRADOS. DROGAS FRACIONADAS. BALANÇA DE PRECISÃO. PETRECHOS PARA EMBALAGEM E MISTURA. AUSÊNCIA DE *BIS IN IDEM*.

1. Embora a quantidade e a variedade dos entorpecentes tenham sido valoradas na primeira fase da dosimetria, remanescem fundamentos autônomos e idôneos para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

2. A apreensão de 23 tijolos de cocaína, 70 pinos da mesma substância, porções de *skunk*, maconha e *crack*, associada à localização de tonéis enterrados contendo drogas, balança de precisão, pinos vazios e demais instrumentos típicos da traficância, evidencia dedicação à atividade criminosa.

3. Não há *bis in idem* quando a pena-base é exasperada pela quantidade e natureza das drogas e a minorante é afastada por circunstâncias concretas adicionais reveladoras de atuação habitual no tráfico.

4. O afastamento das conclusões das instâncias ordinárias demandaria revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do *habeas corpus*.

5. Agravo regimental provido para cassar a decisão monocrática (fls. 69/72) e denegar a ordem, restabelecidos os efeitos do acórdão impugnado.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA59262691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 24/08/2026 às 00:52:00 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 20/08/2026 06:30:36
Código de Controle do Documento: b79774c3-6078-43d1-a2a0-2c809ed1ef60

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO contra a decisão monocrática assim ementada (fl. 69):

> *HABEAS CORPUS*. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL FIXADA NESTE SUPERIOR TRIBUNAL. ENVIO DOS AUTOS À ORIGEM PARA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO À POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.
> Ordem concedida.

Nas razões, a parte agravante alega que o *habeas corpus* foi manejado como sucedâneo recursal, sem demonstração de ilegalidade flagrante, devendo ser coibida sua banalização e observado o rigor na filtragem das desvirtuações do uso do *writ*.

Argumenta que é descabida a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em razão da quantidade, variedade e nocividade das drogas, dos tambores de armazenagem e da balança de precisão, elementos que evidenciam dedicação a atividades criminosas e impedem o redutor na via estreita do *habeas corpus*, por demandar revolvimento fático-probatório.

Sustenta que, em caso de reconhecimento de *bis in idem*, a solução correta seria afastar o aumento da pena-base da primeira fase, e não aplicar o privilégio, sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade, proibição de proteção jurídica deficiente e individualização da pena.

Defende que o regime inicial semiaberto e a substituição da pena por restritivas de direitos seriam inadequados e implicariam proteção jurídica deficiente, diante da gravidade concreta da conduta.

Em contrarrazões, a parte se manifesta pelo desprovimento do recurso (fls. 108/110).

É o relatório.

VOTO

O agravo regimental merece provimento.

Ao compulsar os autos, constato que foram apreendidos 23 tijolos de cocaína (13,630 kg), 70 pinos da mesma substância (1,865 kg), 10 trouxinhas de *skunk* (130 g),

Documento eletrônico VDA59262691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 24/08/2026 às 00:52:00 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 20/08/2026 06:30:36
Código de Controle do Documento: b79774c3-6078-43d1-a2a0-2c809ed1ef60

11 trouxinhas de maconha (170 g) e 28 porções de *crack* (1,160 kg), além de balança de precisão, pinos vazios e diversos apetrechos destinados à preparação, armazenamento e comercialização de entorpecentes.

Da atenta leitura do acórdão impugnado, depreende-se que os policiais localizaram, inicialmente, drogas fracionadas em poder do acusado. Na sequência, encontraram tonéis ocultados no quintal da residência e em área de mata adjacente, contendo grande quantidade de entorpecentes, cocaína a granel, *kits* de drogas já preparados para comercialização, balança de precisão e instrumentos destinados à embalagem e mistura das substâncias ilícitas.

O acórdão fundamentadamente explicitou que a dinâmica dos fatos **não** revela atuação episódica ou ocasional, mas verdadeira estrutura voltada ao armazenamento e à distribuição de drogas, circunstância apta a evidenciar dedicação a atividades criminosas.

Nessa linha, embora a quantidade e a variedade dos entorpecentes tenham sido valoradas na primeira fase da dosimetria, remanescem fundamentos autônomos e independentes a justificar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

Com efeito, a existência de expressiva estrutura de armazenagem, a ocultação de drogas em tonéis enterrados, a apreensão de balança de precisão, pinos vazios e demais petrechos típicos da traficância constituem elementos concretos que transcendem a mera quantidade de droga apreendida e demonstram envolvimento habitual com a atividade criminosa.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a apreensão de instrumentos próprios do tráfico, associada às circunstâncias concretas da apreensão, autoriza o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido: AgRg no HC n. 1.058.188/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 11/5/2026; AgRg no HC n. 1.007.804/SP, Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026; AgRg no HC n. 1.058.188/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 11/5/2026; e AgRg no AREsp n. 3.003.183/GO, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de 24/04/2026.

A meu ver, concluir em sentido contrário exigiria nova incursão no conjunto fático-probatório dos autos para afastar a conclusão das instâncias ordinárias acerca da

Documento eletrônico VDA59262691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 24/08/2026 às 00:52:00 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 20/08/2026 06:30:36
Código de Controle do Documento: b79774c3-6078-43d1-a2a0-2c809ed1ef60

dedicação do paciente à atividade criminosa, providência incompatível com a via estreita do *habeas corpus*.

Assim, inexistente o alegado *bis in idem* e presentes fundamentos concretos e autônomos para o afastamento do benefício legal, deve ser restabelecida a dosimetria fixada pelas instâncias ordinárias.

A corroborar, citem-se: AgRg no HC n. 1.033.179/SP, Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, DJEN de 9/4/2026; AgRg no HC n. 1.060.143/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 5/5/2026; AgRg no HC n. 1.033.125/SP, Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, DJEN de 1º/6/2026; e HC n. 1.073.230/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJEN de 18/5/2026.

Ante o exposto, **dou provimento** ao agravo regimental para cassar a decisão monocrática (fls. 69/72) e **denegar** a ordem, restabelecendo os efeitos do acórdão impugnado.

Documento eletrônico VDA59262691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 24/08/2026 às 00:52:00 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 20/08/2026 06:30:36
Código de Controle do Documento: b79774c3-6078-43d1-a2a0-2c809ed1ef60